Löschung der eigenen Daten verlangen (Recht auf Löschung)

Ein Schreiben, mit dem Sie die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, mit den Gründen und Ausnahmen im Wortlaut von Art. 17 DSGVO, den Fristen und den nächsten Schritten, wenn keine Antwort kommt.

FÜR WEN

Deutsche Ausgabe. Die Hinweise für Italien stehen in der englischen Ausgabe: https://finoprivacy.com/documents/dsr-erasure.html (auf Englisch). Für alle, die dieses Recht nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gegenüber einem Unternehmen, einer Behörde oder einer anderen Stelle in Deutschland geltend machen wollen, und für Datenschutzbeauftragte und Inhaber kleiner Unternehmen, die ein solches Schreiben erhalten.

NICHT ABGEDECKT

Die Entfernung von Suchmaschinenergebnissen (Auslistung), für die es eigene Leitlinien gibt; die Löschung von Daten in öffentlichen Registern oder Gerichtsakten; das Vereinigte Königreich und die Schweiz. Die Datenschutzgesetze der Länder außer Bayern wurden nicht gelesen.

RECHTSSTAND

DSGVO (Verordnung (EU) 2016/679), deutsche Fassung auf EUR-Lex, gelesen am 8. November 2026; EDSA-Leitlinien 01/2022 zu den Rechten der betroffenen Person – Auskunftsrecht, deutsche Fassung, Version 2.0 (angenommen am 28. März 2023), gelesen am 8. November 2026; Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71, Artikel 3, deutsche Fassung auf EUR-Lex, gelesen am 8. November 2026; BDSG auf gesetze-im-internet.de, Stand: zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Mai 2026 (eine Änderung vom 3. Juli 2026 ist dort textlich eingearbeitet), gelesen am 8. November 2026

VERSION

1.0, 8. November 2026

Abkürzungen: Art. = Artikel, Abs. = Absatz, Buchst. = Buchstabe, Nr. = Nummer, S. = Seite, Ziffer = nummerierter Absatz der EDSA-Leitlinien.

Was dieses Recht bedeutet

Sie können verlangen, dass eine Stelle Ihre personenbezogenen Daten löscht. Sie muss das *„unverzüglich"* tun, wenn einer von sechs Gründen zutrifft (Art. 17 Abs. 1 DSGVO). Das Recht wird auch *„Recht auf Vergessenwerden"* genannt.

Die Gründe (Art. 17 Abs. 1 DSGVO)

Im Schreiben muss mindestens ein Grund stehen. Kursiv gesetzt ist der Wortlaut des Artikels.

GRUND	WORTLAUT DES ARTIKELS	IN EINFACHEN WORTEN
(a)	*„Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig"*	Die Stelle braucht die Daten nicht mehr.
(b)	*„Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung … stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung"*	Sie widerrufen Ihre Einwilligung, und es gibt keine andere Rechtsgrundlage.
(c)	*„Die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 1 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 2 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein"*	Sie haben widersprochen, und die Stelle hat keinen vorrangigen Grund, oder Sie haben der Direktwerbung widersprochen.
(d)	*„Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet"*	Die Daten wurden unrechtmäßig verwendet.

GRUND	WORTLAUT DES ARTIKELS	IN EINFACHEN WORTEN
(e)	*„Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt“*	Ein Gesetz verlangt die Löschung.
(f)	*„Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 erhoben“*	Die Daten wurden bei einem Kind für einen Online-Dienst erhoben.

Wann die Stelle die Daten behalten darf (Art. 17 Abs. 3 DSGVO)

Das Recht gilt nicht, *„soweit die Verarbeitung erforderlich ist“*, für einen der folgenden Zwecke. Sie stehen hier im Wortlaut des Artikels:

AUSNAHME	WORTLAUT DES ARTIKELS
(a)	*„zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information“*
(b)	*„zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde“*
(c)	*„aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben h und i sowie Artikel 9 Absatz 3“*
(d)	*„für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1, soweit das in Absatz 1 genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt“*
(e)	*„zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen“*

Quelle beider Tabellen: Art. 17 DSGVO. „Soweit“ bedeutet, dass eine Ausnahme auch nur einen Teil der Daten erfassen kann; der Rest wird gelöscht.

Was die Stelle außerdem tun muss

Hat sie die Daten öffentlich gemacht, trifft sie *„angemessene Maßnahmen, auch technischer Art“*, um andere Verantwortliche, die die Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie die Löschung aller Links zu den Daten oder von Kopien oder Replikationen verlangt haben (Art. 17 Abs. 2 DSGVO). Sie muss jedem Empfänger der Daten die Löschung mitteilen, es sei denn, das ist unmöglich oder unverhältnismäßig, und Ihnen die Empfänger auf Verlangen nennen (Art. 19 DSGVO).

Ist die Verarbeitung unrechtmäßig, sollen die Daten aber erhalten bleiben (zum Beispiel als Beweis), können Sie statt der Löschung die Einschränkung der Verarbeitung verlangen (Art. 18 Abs. 1 Buchst. b DSGVO).

Wohin Sie das Schreiben senden

Richten Sie das Schreiben an die Stelle, die entscheidet, warum und wie Ihre Daten verwendet werden. Das Gesetz nennt sie den *Verantwortlichen*, Sie selbst die *betroffene Person*. Die Kontaktdaten stehen in den Datenschutzhinweisen der Stelle. Viele Stellen haben einen Datenschutzbeauftragten: eine fachkundige Person innerhalb oder außerhalb der Organisation, an die man sich mit Fragen zu den eigenen Daten wenden kann. Der Verantwortliche *„veröffentlicht die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten“* (Art. 37 Abs. 7 DSGVO), und *„Betroffene Personen können den Datenschutzbeauftragten zu allen mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und mit der Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß dieser Verordnung im Zusammenhang stehenden Fragen zu Rate ziehen“* (Art. 38 Abs. 4 DSGVO). Sie finden den Kontakt in den Datenschutzhinweisen, oft unter „Datenschutzbeauftragter“ oder „Datenschutz-Kontakt“.

Wählen Sie einen Weg, der einen Nachweis hinterlässt: E-Mail, das Formular der Stelle oder Einschreiben. Bewahren Sie eine Kopie auf und notieren Sie, wann das Schreiben angekommen ist, denn mit dem Eingang beginnt der Lauf der Frist (sie endet am gleichen Datum des Folgemonats oder, wenn es dieses Datum nicht gibt, am letzten Tag des Folgemonats). Der Verantwortliche *„erleichtert der betroffenen Person die Ausübung ihrer Rechte“* (Art. 12 Abs. 2 DSGVO). Wenn Sie per E-Mail schreiben, kommt die Antwort nach Möglichkeit ebenfalls auf elektronischem Weg, sofern Sie nichts anderes angeben (Art. 12 Abs. 3 DSGVO).

Wie viel Zeit der Verantwortliche hat

Der Verantwortliche muss Ihnen *„unverzüglich, in jedem Fall aber innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags“* mitteilen, was er auf Ihren Antrag hin unternommen hat. Die Frist *„kann um weitere zwei Monate verlängert werden, wenn dies unter Berücksichtigung der Komplexität und der Anzahl von Anträgen erforderlich ist“*; das muss er Ihnen aber innerhalb des ersten Monats mitteilen und begründen (Art. 12 Abs. 3 DSGVO).

Der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA), das Gremium aller Datenschutzaufsichtsbehörden der EU, berechnet den Monat nach der Verordnung Nr. 1182/71: Geht ein Antrag am 5. März ein, hat der Verantwortliche *„bis einschließlich 5. April Zeit“*. *„Fällt der letzte Tag dieser Frist auf ein Wochenende oder einen Feiertag, so hat der Verantwortliche bis zum folgenden Arbeitstag Zeit, um zu antworten“* (EDSA-Leitlinien 01/2022, Ziffern 160 und 161, S. 59 und 60; Verordnung Nr. 1182/71, Artikel 3). Der Fristenrechner Response timeline von Fino (auf Englisch) berechnet die Fristtermine.

Wenn keine Antwort kommt oder die Antwort eine Ablehnung ist

Wird der Verantwortliche auf Ihren Antrag hin nicht tätig, muss er Sie innerhalb eines Monats *„über die Gründe hierfür und über die Möglichkeit, bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen oder einen gerichtlichen Rechtsbehelf einzulegen“* unterrichten (Art. 12 Abs. 4 DSGVO).

Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. Eine *Aufsichtsbehörde* ist die staatliche Datenschutzbehörde. Sie können sich beschweren, *„insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes“* (Art. 77 DSGVO). Das Werkzeug Which regulator? von Fino (auf Englisch) und die Liste der Mitglieder des EDSA nennen die Anschriften; zu Deutschland siehe unten. Fügen Sie Ihr Schreiben, den Nachweis des Eingangsdatums und eine etwaige Antwort bei.

Klage vor Gericht. Sie können auch vor den Gerichten des Mitgliedstaats klagen, in dem der Verantwortliche eine Niederlassung hat, oder, außer wenn er eine Behörde ist, die in Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse tätig geworden ist, vor den Gerichten des Mitgliedstaats, in dem Sie Ihren Aufenthaltsort haben (Art. 79 DSGVO). Beschwerde und Klage können *„nebeneinander und unabhängig voneinander“* ausgeübt werden; *„die Modalitäten des Zusammenspiels dieser Rechtsbehelfe zu regeln“*, obliegt den Mitgliedstaaten (Rechtssache C-132/21, Tenor). Das zuständige Gericht in Deutschland nennt der Abschnitt unten.

Das Schreiben

Füllen Sie die Felder in geschweiften Klammern aus, streichen Sie die Zeilen, die nicht zutreffen, und bewahren Sie eine Kopie auf. Als Bezug nennen Sie die Kundennummer oder die Konto-E-Mail-Adresse, unter der die Stelle Sie kennt: So findet sie Ihre Daten, ohne weitere Angaben anfordern zu müssen.

Behalten Sie die zutreffenden Gründe (a) bis (f) und streichen Sie die übrigen. Mindestens einer ist nötig.

IHR NAME, IHRE ANSCHRIFT, IHRE E-MAIL-ADRESSE

NAME DER STELLE, DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER ODER DATENSCHUTZ-KONTAKT, ANSCHRIFT ODER E-MAIL-ADRESSE

DATUM

Betreff: Antrag auf Löschung meiner personenbezogenen Daten (Art. 17 DSGVO)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit mache ich mein Recht auf Löschung nach Art. 17 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) geltend.

Bitte löschen Sie ALLE MEINE DATEN ODER LISTE DER DATEN.

Ich stütze diesen Antrag auf folgenden Grund oder folgende Gründe (Art. 17 Abs. 1 DSGVO):

(a) Die Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr notwendig.

(b) Ich widerrufe meine Einwilligung, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

(c) Ich widerspreche der Verarbeitung nach Art. 21 DSGVO (DATUM DES WIDERSPRUCHS ODER: BEIGEFÜGT).

(d) Die Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet, weil GRUND.

(e) Die Löschung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich.

(f) Die Daten wurden im Zusammenhang mit einem Online-Dienst erhoben, der einem Kind angeboten wurde.

Zur Zuordnung meiner Daten: KUNDENNUMMER ODER KONTO-E-MAIL-ADRESSE.

Falls Sie meine Daten öffentlich gemacht haben, treffen Sie bitte angemessene Maßnahmen, um andere Verantwortliche darüber zu informieren, dass ich die Löschung aller Links, Kopien oder Replikationen verlangt habe (Art. 17 Abs. 2 DSGVO). Bitte teilen Sie die Löschung allen Empfängern meiner Daten mit und nennen Sie mir diese Empfänger (Art. 19 DSGVO).

Sollten Sie der Ansicht sein, dass für einen Teil der Daten eine Ausnahme nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO greift, teilen Sie mir bitte mit, welche Ausnahme für welche Daten gilt, und löschen Sie den Rest.

Bitte antworten Sie mir innerhalb eines Monats nach Eingang dieses Schreibens, wie es Art. 12 Abs. 3 DSGVO vorschreibt. Sollten Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie mir dies bitte innerhalb dieses Monats unter Angabe der Gründe mit. Sollten Sie meinem Antrag nicht nachkommen, teilen Sie mir bitte die Gründe mit (Art. 12 Abs. 4 DSGVO).

Erhalte ich keine oder nur eine unvollständige Antwort, kann ich mich bei der Datenschutzaufsichtsbehörde beschweren (Art. 77 DSGVO) oder Klage erheben (Art. 79 DSGVO).

Mit freundlichen Grüßen

IHR NAME

So bearbeitet die Stelle den Antrag: Umgang mit Anträgen betroffener Personen: Verfahren und Register. Die Antworten der Stelle: Eingang bestätigen, Identität bestätigen lassen, Frist verlängern, ablehnen oder ein Entgelt verlangen, die Antwort.

Was der Verantwortliche verlangen oder ablehnen darf

Art. 12 DSGVO erlaubt drei Dinge. **Ihre Identität prüfen**: Hat der Verantwortliche *„begründete Zweifel an der Identität der natürlichen Person“*, die den Antrag stellt, darf er nur *„zusätzliche Informationen anfordern, die zur Bestätigung der Identität der betroffenen Person erforderlich sind“* (Art. 12 Abs. 6 DSGVO). **Ablehnen oder ein Entgelt verlangen**, aber nur bei *„offenkundig unbegründeten oder — insbesondere im Fall von häufiger Wiederholung — exzessiven Anträgen“*; der Verantwortliche *„hat den Nachweis für den offenkundig unbegründeten oder exzessiven Charakter des Antrags zu erbringen“*. Ansonsten wird alles *„unentgeltlich zur Verfügung gestellt“* (Art. 12 Abs. 5 DSGVO). **Länger brauchen**: bis zu zwei weitere Monate bei komplexen oder zahlreichen Anträgen, wenn er Ihnen das innerhalb des ersten Monats mit Gründen mitteilt (Art. 12 Abs. 3 DSGVO). Auch das Recht eines Mitgliedstaats kann ein Recht beschränken (Art. 23 DSGVO): zu Deutschland siehe unten.

Bußgeld verhängt, Art. 17 DSGVO unter den Verstößen

Sportitalia Società Sportiva Dilettantistica a.r.l., Garante für den Schutz personenbezogener Daten (Italien), 12. Februar 2026, 30.000 Euro: Ein ehemaliges Mitglied eines Fitnessstudios erhielt weiter Werbung, nachdem es widersprochen und die Löschung verlangt hatte; Art. 12 Abs. 3 und Art. 17 DSGVO unter den Verstößen (2026/IT/018). Delivery Hero Germany GmbH, Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, August 2019, Geldbußen von insgesamt 195.407 Euro einschließlich Gebühren, rechtskräftig: Konten ehemaliger Kunden wurden nicht gelöscht, neben anderen Verstößen gegen Betroffenenrechte; Art. 15, Art. 17 und Art. 21 DSGVO unter den betroffenen Vorschriften, ein Teil der Geldbußen nach dem vor der DSGVO geltenden Recht (2019/DE/018). Jede Geldbuße betrifft alle festgestellten Verstöße, nicht nur diesen Artikel. Beträge, Daten und Behörden wie auf den Entscheidungsseiten von Fino (Seiten auf Englisch).

Die Angaben zu den Entscheidungen stammen von enforcementtracker.com (betrieben von CMS) und GDPRhub (noyb) unter CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) sowie aus den Veröffentlichungen der Behörden selbst; jede Entscheidungsseite auf Fino nennt die Einzelheiten.

DEUTSCHLAND

Deutschland

Beschwerde in Deutschland

In jedem Bundesland gibt es mindestens eine Datenschutzaufsichtsbehörde, in Bayern zwei: das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht in Ansbach für Unternehmen und andere nichtöffentliche Stellen und der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz für öffentliche Stellen wie bayerische Behörden und Kommunen (Art. 15 Abs. 1 BayDSG; Art. 18 Abs. 1 und 2 BayDSG). Für private Unternehmen ist grundsätzlich die Behörde des Landes zuständig, in dem das Unternehmen niedergelassen ist: *„Die nach Landesrecht zuständigen Behörden überwachen im Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 bei den nichtöffentlichen Stellen die Anwendung der Vorschriften über den Datenschutz“* (§ 40 Abs. 1 BDSG; das BDSG ist das Bundesdatenschutzgesetz); bei mehreren Niederlassungen in Deutschland die Behörde am Ort der Hauptniederlassung (§ 40 Abs. 2 BDSG, mit Verweis auf Art. 4 Nr. 16 DSGVO). Landes- und Kommunalbehörden beaufsichtigt nach Angaben des BfDI die Datenschutzbehörde des jeweiligen Landes: *„Neben der Aufsicht über die Landes- und Kommunalbehörden wird auch der nicht-öffentliche Bereich grundsätzlich von den Landesdatenschutzbehörden betreut“* (BfDI: Kontakt zu den Landesbehörden). Die öffentlichen Stellen des Bundes und, im Rahmen von § 9 BDSG, Telekommunikationsunternehmen beaufsichtigt die oder der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) (§ 9 Abs. 1 BDSG). Die Liste der Landesdatenschutzbehörden beim BfDI nennt die Anschriften. Eine Aufsichtsbehörde, bei der eine Beschwerde eingeht, für die eine andere Behörde zuständig ist, gibt sie dorthin ab (§ 19 Abs. 2 BDSG).

Gericht. Eine Klage gegen einen Verantwortlichen, etwa ein Unternehmen, kann bei dem Gericht des Ortes erhoben werden, an dem sich eine Niederlassung befindet, oder bei dem Gericht des Ortes, an dem die betroffene Person ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort hat (§ 44 Abs. 1 BDSG). Das gilt nicht für Klagen gegen Behörden, die in Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse tätig geworden sind (§ 44 Abs. 2 BDSG).

Beschränkungen nach deutschem Recht

§ 35 BDSG lässt in drei Fällen die Einschränkung der Verarbeitung an die Stelle der Löschung treten. (1) Bei nicht automatisierter Datenverarbeitung, wenn eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich und das Interesse der betroffenen Person an der Löschung als gering anzusehen ist; das gilt nicht, wenn die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden. (2) Bei den Gründen (a) und (d), *„solange und soweit der Verantwortliche Grund zu der Annahme hat, dass durch eine Löschung schutzwürdige Interessen der betroffenen Person beeinträchtigt würden“*; der Verantwortliche unterrichtet die betroffene Person dann über die Einschränkung, *„sofern sich die Unterrichtung nicht als unmöglich erweist oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde“*. (3) Beim Grund (a), *„wenn einer Löschung satzungsgemäße oder vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen“* (§ 35 BDSG).

Quellen

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Verordnung (EU) 2016/679, deutsche Fassung (EUR-Lex) • Verwendet für: Art. 12, 15 bis 22, 37, 38, 77 und 79 sowie Erwägungsgründe; die Artikel sind im Text direkt verlinkt

EDSA, Leitlinien 01/2022 zu den Rechten der betroffenen Person – Auskunftsrecht, deutsche Fassung, Version 2.0 • Verwendet für: Wie die Aufsichtsbehörden das Auskunftsrecht, die Fristen und die Identitätsprüfung auslegen (Ziffern und Seiten angegeben)

Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 zur Festlegung der Regeln für die Fristen, Daten und Termine (EUR-Lex) • Verwendet für: Berechnung einer nach Monaten bemessenen Frist

Fino: Response timeline (auf Englisch) • Verwendet für: Berechnung der Monatsfrist

EDSA: Mitglieder • Verwendet für: Anschriften der Aufsichtsbehörden aller EWR-Staaten

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), gesetze-im-internet.de • Verwendet für: §§ 9, 19, 40 und 44 (Aufsicht und Gerichte) und die Beschränkungen des Rechts in Deutschland

BfDI: Anschriften der Landesdatenschutzbehörden • Verwendet für: Anschriften der Aufsichtsbehörden in Deutschland

Gerichtshof der EU, Rechtssache C-132/21, Urteil vom 12. Januar 2023 (EUR-Lex) • Verwendet für: Beschwerde und Klage nebeneinander

Bayerisches Datenschutzgesetz (BayDSG), Art. 15 und 18 (gesetze-bayern.de) • Verwendet für: Die beiden Aufsichtsbehörden in Bayern